



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๓๐๕๖ ✓

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

✓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อหารือกรณีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเตื่อย

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดงเตื่อย ที่ สท ๗๒๑๐๒/๑๘๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเตื่อย (อบต. ดงเตื่อย) อำเภอคลองไทรลาด จังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า อบต. ดงเตื่อย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศ อบต. ดงเตื่อย และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ Eb/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณจำนวน ๑,๕๐๖,๐๐๐ บาท และราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๖๘๑,๐๐๐ บาท โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพัฒนาพร เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท และ (๒) TPKS.เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ๒๐๒๐ เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๒๙๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอราย TPKS.เอ็นจีเนียริ่งฯ เป็นกิจการร่วมค้า (ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิสารเจริญ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ วัน คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘) ประกอบกับในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ผลปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอราย TPKS.เอ็นจีเนียริ่งฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จึงได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๑. TPKS.เอ็นจีเนียริ่งฯ ได้ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเฉพาะเอกสารของห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิสารเจริญ ประกอบด้วย

๑.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า “นิติบุคคลนี้ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีกรณีไม่จัดส่งบัญชีและ/หรือชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรอบปีบัญชี ๒๕๕๗ และนิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงิน ปี ๒๕๖๑”

๑.๒ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)

๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน

๑.๔ สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e - GP

๑.๕ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

๒. เอกสารของกิจการร่วมค้า TPKS.เอ็นจีเนียริ่งฯ ประกอบด้วย

๒.๑ สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

๒.๒ สำเนาบัญชีผู้มีอำนาจควบคุม

๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

๒.๔ สำเนาสัญญากิจการร่วมค้า ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิสารเจริญ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ วัน คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘ โดยในสัญญากิจการร่วมค้าดังกล่าวได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ว่า “ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเข้าประมูลงานฯ” อีกทั้งได้ระบุในส่วนของผลงานไว้ว่า “ผลงานที่ใช้อ้างเพื่อประกอบการยื่นเอกสารการยื่นเอกสารกิจการร่วมค้า TPKS.เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ๒๐๒๐ ตกลงกันให้ใช้ผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งสองเป็นหลัก”

ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ดำเนินการโดยจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e - GP มาเพื่อพิจารณาเบื้องต้น จากนั้นจึงได้กรอกผลการตรวจสอบเอกสารลงในรายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งปรากฏให้เลือกในระบบ e - GP ว่าเอกสารนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ต่อมาเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เลือกว่าเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว จึงได้จัดพิมพ์ใบเสนอราคามาเพื่อพิจารณาต่อไป อบต. ดงเตี้ย จึงขอหารือดังนี้

๑. การที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเสนอราคาของ TPKS.เอ็นจีเนียริงฯ โดยได้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e - GP มาเพื่อพิจารณาเบื้องต้น และต่อมาจึงได้กรอกผลการตรวจสอบเอกสารลงในรายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งปรากฏให้เลือกในระบบ e - GP ว่าเอกสารนั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เลือกว่าเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว จึงได้จัดพิมพ์ใบเสนอราคามาเพื่อพิจารณาต่อไป กรณีดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลฯ กรอกผลการตรวจสอบเอกสารลงในระบบ e - GP ว่า เอกสารนั้นถูกต้อง ถือเป็นการที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ยืนยันว่าผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร

๒. การที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาว่า TPKS.เอ็นจีเนียริงฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๔.๑ วรรคสอง และข้อ ๒.๔.๒ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

๓. การที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาว่า กรณีที่สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า “นิติบุคคลนี้ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีกรณีไม่จัดส่งบัญชีและ/หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รอบปีบัญชี ๒๕๕๗ และนิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงิน ปี ๒๕๖๑” ถือเป็นสาระสำคัญในการนำมาประกอบการพิจารณาคูณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอด้วยนั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. กรณีข้อหารือ ๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ กำหนดไว้โดยสรุปว่า เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จำนวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะต้องทำการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันประกอบกับเอกสารหลักฐานการเสนอราคาและพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หากพิจารณาแล้วพบว่า

พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย จากนั้นจัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดงเตื่อย (อบต. ดงเตื่อย) ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศ อบต. ดงเตื่อย และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ Eb/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณจำนวน ๑,๕๐๖,๐๐๐ บาท โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e - GP ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพัฒนาพร เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท และ TPKS.เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ๒๐๒๐ (ผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิสารเจริญ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ วัน คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘) เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๒๙๘,๐๐๐ บาท ผลปรากฏว่า TPKS.เอ็นจีเนียริงฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ภายหลังคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้มีการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของ TPKS.เอ็นจีเนียริงฯ อีกครั้ง โดยเห็นว่า คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรณีที่ระบบ e - GP จะแสดงราคาในใบเสนอราคาต่อเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาแล้วนั้น เป็นขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้ในระบบ e - GP โดยที่ระเบียบฯ มิได้กำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวไว้แต่ประการใด ซึ่งหากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เห็นว่า การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ย่อมอยู่ในดุลพินิจที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะพิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาต่อไปได้ และหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว อบต. ดงเตื่อยก็สามารถดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๕๙ ต่อไปได้

๒. กรณีข้อหาข้อ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า โดยข้อ ๒.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง วรรคสอง กำหนดว่า “สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน” และข้อ ๒.๔ การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า ข้อ ๒.๔.๑ วรรคสอง กำหนดว่า “สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า” โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า สัญญาร่วมค้าระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิสารเจริญ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ วัน คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘ ที่ยื่นเสนอราคาในนาม TPKS.เอ็นจีเนียริงฯ ไม่ปรากฏเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดให้นิติบุคคลรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ดังนั้น ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอของ TPKS.เอ็นจีเนียริงฯ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน สำหรับกรณีการยื่นข้อเสนอ นั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๔.๒ การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กำหนดว่า “ให้ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ ๒.๔.๑ ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้างหรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้” ซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า สัญญากิจการร่วมค้า TPKS.เอ็นจีเนียริงฯ มิได้กำหนดมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า กรณีดังกล่าวข้างต้นส่วนจำกัด วุฒิสารเจริญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ วัน คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘ ย่อมต้องมีรายชื่อเป็นผู้ซื้อหรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง หรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณีด้วย

๓. กรณีข้อหาหรือ ๓ ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๕ (๒) วรรคสอง กำหนดว่า “ในกระบวนการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น” ดังนั้น หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เห็นว่า เอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นไว้นั้นมีข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอธิบายเอกสารที่ได้ยื่นไว้จากผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวก็ได้ แต่จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือเป็นการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๕๕ (๒) วรรคสอง เพื่อประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ อบต. ดงเตี้ย กำหนดไว้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖